



ديوان الطيران المدني والمطارات

OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AÉROPORTS

AÉROPORT DE *Tunis...Carthage (salle PN)*

**CAHIER DES CLAUSES
GÉNÉRALES**

ET

**AUTORISATION
D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC**

N° D2/09

CONCESSION DOMANIALE

CONDITIONS PARTICULIERES PORTANT
SUR UNE OCCUPATION DOMANIALE



ENTRE LES SOUSSIGNES

L'OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS

M.F 011864 D/A/M

R.C B1106721996

**DEMEURANT A L'AEROPORT INTERNATIONAL DE TUNIS CARTHAGE BP 137 ET
147 1080 TUNIS**

REPRESENTE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

MONSIEUR MOHAMED CHERIF

D'UNE PART

ET

LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR « TUNISAIR »

M.F 002672W-AMOOO

R.C B 169701997

DEMEURANT AU :BOULEVARD DU 7 NOVEMBRE 1987 – 2035 TUNIS CARTHAGE

REPRESENTE (E) PAR : SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

MONSIEUR NEBIL CHETTAOUI

D'AUTRE PART

Désignée ci-après concessionnaire

Il a été convenu de ce qui suit



ARTICLE PREMIER :

L'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports autorise, dans les termes de l'article 2 de la loi 98-110 du 28 Décembre 1998, **LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR « TUNISAIR »**, en qualité de Concessionnaire, à occuper, sous le régime de l'occupation à titre temporaire, précaire et révocable du Domaine Public tel que défini par le Cahier des Clauses et des Conditions Générales ci-annexé ainsi que les Conditions Particulières ci-après, le local sis à **l'Aéroport International de Tunis-Carthage** décrit à l'article 2 ci-dessous à l'effet de s'y installer pour exercer l'activité de Transport Aérien.

La présente autorisation a un caractère purement administratif et ne confère au Concessionnaire, quel qu'il soit, aucun droit au maintien dans les lieux ni aucun droit à la propriété commerciale, conformément à la législation en vigueur et notamment celle régissant l'OACA et le Domaine Public ainsi que le Cahier des Clauses et Conditions Générales ci-annexé et particulièrement son article 13.

ARTICLE 2 :

Le local domanial objet de l'article 1er ci-dessus est constitué d'un bureau codifié **TC 30076** situé à la mezzanine et ayant une superficie de **531 m²**.

Le concessionnaire reconnaît avoir visité le local objet de la présente autorisation et déclare l'accepter dans son état actuel, reconnaissant en cela qu'il est en parfait état, correspond et s'apprête à l'exploitation telle que précisée à l'article 1er ci-dessus.

En outre le Concessionnaire s'interdit d'effectuer tout changement de destination de l'exploitation telle que précisée dans la présente Autorisation et ce sous peine de retrait de celle-ci.

ARTICLE 3 : (Durée de l'Autorisation)

La présente autorisation est accordée pour une durée annuelle courant du **1^{er} Janvier** au **31 Décembre**

Exceptionnellement la première période commence à compter du **1^{er} Novembre 2008** pour se terminer **le 31 Décembre 2008**.

L'autorisation est renouvelable par tacite reconduction d'année en année civile sauf dénonciation par l'OACA ou le concessionnaire 3 mois au moins avant l'échéance.

ARTICLE 4 :

La présente autorisation est consentie moyennant le paiement d'avance :

1^o) D'une redevance domaniale annuelle de **Cent Dinars par mètre carré (100 Dinars/m²)**. Frais d'électricité et climatisation non compris

Cette redevance sera majorée annuellement de 5% à partir du 1^{er} Janvier 2010.

2^o) De la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) y afférente et facturée en sus.

3^o) Ainsi que tous autres droits et taxes exigibles au titre de l'activité précisée à l'article 1^{er} ci-dessus par la législation et la réglementation en vigueur.



ARTICLE 5 :

Il demeure entendu que le concessionnaire reconnaît, avoir pris connaissance du Cahier des Clauses et Conditions Générales annexé à la présente autorisation et s'engage à le respecter.

ARTICLE 6 :

Les sommes dues seront acquittées dans les délais fixés par cette autorisation et le Concessionnaire ne peut en aucun cas se prévaloir de la non réception des factures correspondantes pour différer le paiement.

L'OACA appliquera pour tout retard de règlement des créances, qui sera constaté après l'écoulement du délai de 30 jours à compter de la date de réception des factures par le concessionnaire, un intérêt conformément aux dispositions du décret des redevances d'Aéroport et de service de la Navigation Aérienne en vigueur ou tout autre texte le complétant ou le modifiant.

Toutes les créances de l'OACA, quelles qu'elles soient bénéficient pour leur recouvrement des privilèges reconnus au Trésor conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi 70-30 du 3 Juillet 1970.

ARTICLE 7 :

Les frais de prestations de services (Electricité, eau, téléphone, etc...) majorés de la TVA sont à la charge du Concessionnaire. Ces frais ne sont pas compris dans les redevances prévues à l'article 4 ci-dessus.

Les Frais de Prestations sont calculés conformément à la réglementation en vigueur et doivent être réglés dès réception des factures y afférentes. En cas de retard de règlement, les montants dus seront majorés des intérêts conformément aux taux fixés par le décret relatif aux redevances d'Aéroport et de Services de la Navigation Aérienne en vigueur.

La satisfaction de toute demande de confort spéciale en matière de climatisation ou d'énergie électrique en général fera l'objet d'un contrat de prestation spécifique à part.

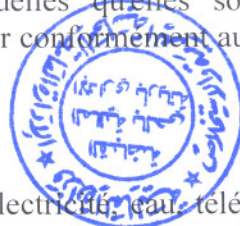
ARTICLE 8:

Le concessionnaire s'oblige à s'équiper à ses frais d'un ameublement présentable et des équipements adaptables pour son activité.

Les frais d'agencement et de décoration sont à la charge du concessionnaire.

ARTICLE 9 :

Le concessionnaire assure seul, à l'entière décharge de l'OACA, la responsabilité de tout accident ou dégât quelconque sur le site de l'Aéroport ou de ses dépendances, qui résulterait directement ou indirectement de l'utilisation des espaces qui ont été mis à sa disposition et qui toucherait soit :



- Ses biens propres
- La personne ou les biens de ses préposés
- La personne ou les biens d'autrui

De même le concessionnaire renonce à tout recours qu'il pourrait exercer contre l'OACA et ses préposés ainsi que contre les autres exploitants, excepté en cas d'acte malveillant ou de faute grave assimilée au dol.

ARTICLE 10 :

L'assurance incendie des bâtiments étant souscrite pour compte commun par l'OACA, le concessionnaire est tenu de participer au paiement de la prime d'assurance y afférente à concurrence d'un montant annuel calculé en fonction de la superficie de l'espace concédé majoré des frais et taxes.

En outre, le concessionnaire est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance solvable et qui a le statut de résidente en Tunisie conformément à l'article 44 du code des assurances Tunisien en vigueur :

* Un contrat d'assurance incendie pour couvrir les risques suivants :

- Risque locatif.
- Les biens « agencement, mobilier, matériel et autres » qui lui appartiennent ou qui ont été mis à sa disposition pour les besoins de l'exploitation.
- Le recours des voisins et tiers.
- La garantie toutes explosions.
- Les frais d'expertise.

* Un contrat d'assurance responsabilité civile exploitant.

Il est à noter que l'assureur doit expressément s'engager à ne procéder à aucune résiliation, suspension ou toute autre modification sans en aviser préalablement et au minimum 21 jours à l'avance les services de l'OACA.

Le concessionnaire est tenu de présenter aux services de l'OACA tout document officiel qui justifie la couverture de l'ensemble de son personnel y affecté contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et ce conformément à la législation tunisienne en vigueur.

Le concessionnaire s'oblige à :

- Aviser immédiatement l'OACA de tout dommage qu'il s'agisse du bâtiment ou des immeubles par destination propriété de l'OACA.
- Ne pas commettre d'acte malveillant ou faute grave intentionnelle.
- Ne pas faire usage ou tolérer l'entreposage de produits dangereux ou inflammables qui ne sont pas soumis à l'approbation préalable de l'OACA.

Toute aggravation des risques liés à la présente convention que le concessionnaire devrait considérer en bon père de famille, devra être déclarée à l'OACA afin qu'il puisse la prendre en considération et prendre à temps les mesures qui s'imposent.



ARTICLE 11 :

Le concessionnaire remettra une copie de chacune des polices d'assurances sus indiquées ainsi qu'une photocopie des justificatifs de paiement des primes y afférentes à l'OACA.

Si l'OACA l'estime nécessaire, le concessionnaire procédera, d'un commun accord à une augmentation des montants assurés pour couvrir suffisamment les risques encourus.

ARTICLE 12 :

Le concessionnaire s'interdit, à titre direct ou indirect, à toute activité ou participation quelconque à des activités susceptibles d'engendrer une atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui puissent constituer une menace à autrui ou aux biens d'autrui. Il s'interdit notamment d'introduire même par personne interposée dans le local qui lui est concédé et dans l'enceinte de l'aéroport des engins, objets ou produits réputés dangereux, inflammables ou explosifs et en particulier des armes, appareils ou autres susceptibles de perturber ou menacer le bon fonctionnement de tous les services, réseaux et installations aéroportuaires.

ARTICLE 13:

L'accès aux zones sous-douanes du concessionnaire, de ses préposés et de toute autre personne, est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable émanant des autorités compétentes de l'aéroport. Cette autorisation est matérialisée par la délivrance d'une carte d'accès provisoire ou permanente.

ARTICLE 14 :

Les présentes conditions particulières s'appliquent en priorité par rapport au cahier des clauses et conditions générales ci-annexé qui en constitue partie intégrante. A cet effet les présentes conditions particulières prévalent sur les dispositions du cahier des clauses et conditions générales et ce dans la mesure où elles leur sont plus restrictives ou contraires.

ARTICLE 15:

La présente autorisation est résiliée de plein droit et sans aucune indemnité en cas de non respect par le concessionnaire des prescriptions des présentes conditions particulières et ou des clauses et conditions générales. La résiliation est aussi prononcée en cas de non paiement des redevances prévues à l'article 4 ci-dessus et ou des frais de prestations de service définis à l'article 7 ci-dessus.

ARTICLE 16:

Le concessionnaire fait élection de domicile au : **Boulevard du 7 Novembre 1987 – 2035 Tunis Carthage .**

Toute correspondance relative à la présente autorisation sera adressée au domicile ci-dessus désigné, et le concessionnaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un changement de domicile si celui-ci n'a pas fait l'objet d'un Avenant à la présente Autorisation.



ARTICLE 17 :

Tous les différends auxquels la présente autorisation pourra donner lieu notamment en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation seront réglés à l'amiable.

Tous recours judiciaires doivent être effectués devant les tribunaux compétents de Tunis.

ARTICLE 18 :

Tous les frais et notamment les droits de timbre et d'enregistrement sont à la charge du concessionnaire. Faute par ce dernier d'exécuter cette obligation dans un délai raisonnable à compter de la date de signature de la présente autorisation, l'OACA procédera à l'enregistrement de l'autorisation et facturera les frais correspondants au concessionnaire.

PROPOSE LE
PAR LE DIRECTEUR DU SUIVI
DES CONCESSIONS ET DU FRET

MOHAMED NEJB HOUSSEINI



LU ET APPROUVE
LE CONCESSIONNAIRE



LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
DE L'OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS

MOHAMED CHERIF.-



2 copies x 6 pages
تاريخ: 04 ماي 2009
وصل عند: 09-05-09
عدد التسجيل: 09-05-09
قيمة قدرات: 09-05-09
المالية: 09-05-09
No 24993
09-05-09
Cert. qu'on a bien
super
Halek

01 AVR 2009